

NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NAZIR

PEMOHON

lwn

ZAINAB BINTI ABDUL MAJID

RESPONDEN 1

MIMINORA BINTI ABDUL KARIM

RESPONDEN 2

MUHAMMAD ALI HASHEMI BIN AHMAD NAZIR

RESPONDEN 3

AHMAD SALMAN HASHEMI BIN AHMAD NAZIR

RESPONDEN 4

NUR SUMAYYAH BINTI AHMAD NAZIR

RESPONDEN 5

AKBAR FAHIM HASHEMI BIN AHMAD NAZIR

RESPONDEN 6

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 2 Jun 2023 bersamaan 13 Zulkaedah 1444H]

Kes Permohonan No. : 2302-A0010-003-0012

[Permohonan Semakan Di Bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Juraish bin Kamaruddin
(Tetuan Juraish Syariah & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 10/2/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (YA Hakim Bicara) dalam kes Saman No. 10207-017-0546-2020 pada 2/9/2020. Terma-terma perintah tersebut adalah seperti berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122(4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan bahawa dua (2) harta yang dituntut Plaintiff seperti dalam tuntutan ini No. LM 112, Lot 5825, HSM 1149, (273, Kg. Melayu Batu 16, Rawang Selangor) dan No. Hak milik 6013, Lot 440, USL 369/29, Mukim Ulu Yam sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan si mati Abdul Karim bin Kandar.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff mendapat 50% bahagian atau $\frac{1}{2}$ bahagian dari setiap bahagian harta tersebut.*

[2] Melalui permohonan ini, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan/mengubah/mengetepikan keputusan YA Hakim Bicara berkaitan pembahagian harta sepencarian dalam kes Saman No. 10207-017-0546-2020 bertarikh 2/9/2020 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah menyemak dan membatalkan/mengubah/mengetepikan perintah penjaga ad-litem yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara dalam kes Saman No. 10207-017-0546-2020 berdasarkan peruntukan yang sama.
- iii. Mahkamah memerintahkan perbicaraan semula hendaklah dijalankan.

- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon dalam semakan ini ialah cucu perempuan kepada R1 (Zainab) dan saudara perempuan seibu sebapa kepada Responden 3 (Muhammad Ali) , Responden 4 (Ahmad Salman) , Responden 5 (Nur Sumayyah) dan Responden 6 (Akbar Fahim). Manakala Responden 2 (Miminora) pula merupakan ibu saudara kepada Pemohon.

[3] Kesemua Responden adalah pihak yang terlibat dalam kes saman No. 10207-017-0546-2020 yang difailkan oleh Responden 1 bagi menuntut harta sepencarian ke atas harta peninggalan arwah suaminya Abdul Karim bin Kandar (*selepas ini dikenali sebagai "si mati"*).

[4] Pada 2/9/2020 YA Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut atas persetujuan bersama pihak-pihak melalui perjanjian sulh sebagaimana terma-terma yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas. Semasa persetujuan tersebut direkodkan, Pemohon serta Responden 5 dan Responden 6 (*selepas ini dikenali sebagai "kanak-kanak tersebut"*) diwakili oleh Responden 2 (Miminora) sebagai penjaga *ad-litem* untuk menyatakan persetujuan masing-masing. Hal ini memandangkan pada waktu itu ketiga-tiganya masih di bawah umur.

[5] Menyedari keputusan tersebut memberi kesan kepada pelupusan sebahagian hak faraidnya, maka Pemohon memfailkan semakan ini setelah kebenaran melanjutkan tempoh masa diperolehi pada 7/2/2023.

ALASAN-ALASAN SEMAKAN

[6] Merujuk kepada Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Penghakiman kes Saman No.10207-017-0546-2020 dikhuatiri tidak sah menurut Hukum Syarak kerana terdapat kesamaran siapakah yang sebenarnya dilantik sebagai penjaga ad-litem yang membuat keputusan bagi pihak kanak-kanak dalam kes tersebut.
- ii. Pemohon yang telah mencapai umur kecerdikan (17 tahun 10 bulan) tidak dipanggil untuk membuat pilihan penjaga ad-litem ketika keputusan dibuat.
- iii. Penghakiman itu dikhuatiri tidak sah menurut Hukum Syarak kerana penjaga ad-litem tidak berhak untuk melepas atau *mengibra'kan* mana-mana bahagian harta kanak-kanak/anak yatim.
- iv. Penghakiman YA Hakim Bicara bercanggah dengan undang-undang apabila pembahagian diberikan secara sama rata, walhal menurut peruntukan di bawah seksyen 122(4) yang dibaca bersama subseksyen 122(3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 menghendaki pihak yang memperoleh aset dengan usaha

tunggalnya berhak untuk mendapat kadar pembahagian yang lebih besar.

- v. Penghakiman mengandungi kesilapan teknikal iaitu kesalahan nombor kad pengenalan Responden 2, kesalahan nombor Hak milik bagi harta pertama, butiran hak milik harta kedua tidak lengkap dan tidak dinyatakan bahagian tanah si mati yang terlibat.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[8] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada

atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[9] Dengan hormatnya, kami merujuk kepada prinsip semakan yang merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperbetul atau menghalang kesilapan sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)** yang antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[10] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau

penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[12] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (semakan) No. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes ini Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak adalah sebagaimana berikut:

- i. **Kes yang masih dalam prosiding**, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. **Kes yang telah selesai diputuskan**, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[13] Selain itu, kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks kes ini, perenggan 5 Arahan Amalan berikut adalah relevan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[14] Berdasarkan panduan yang diberikan dalam Arahan Amalan ini, adalah jelas menunjukkan bahawa keputusan yang bersifat muktamad hanya boleh disemak sekiranya persoalan yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan dua perkara iaitu kecacatan tatacara perbicaraan dan yang kedua keputusan yang dibuat secara materialnya adalah bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana pada perenggan [6] di atas, kami berpuas hati ia adalah berkaitan dengan kedua-dua perkara tersebut yang mewajarkan semakan ini diberi pertimbangan.

[15] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Saman No. 10207-017-0546-2020. Melalui penelitian ini kami berpuas hati bahawa hanya Responden 2 telah dilantik sebagai penjaga ad-litem kepada kanak-kanak tersebut melalui perintah yang dikeluarkan pada 2/9/2020 dan diberi kuasa untuk melindungi/mengurus dan mentadbir harta ketiga-tiga mereka sehingga mencapai umur 18 tahun. Justeru dakwaan yang mengaitkan Responden 3 sebagai penjaga ad-litem adalah tidak tepat.

[16] Persoalan seterusnya yang berbangkit adalah sama ada Responden 2 selaku penjaga ad-litem berhak untuk melepas atau *ibra'* mana-mana bahagian harta bagi pihak kanak-kanak tersebut. Bagi menjawab persoalan ini, kami merujuk kepada seksyen 97(1) dan (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah—

(a) menjual, menggadaikan, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta tak alih kanak-kanak itu; atau

(b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak-kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun.

(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak yang dilakukan bersalahan dengan seksyen ini boleh ditetapkan sebagai tak sah, dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang pada pendapatnya perlu untuk mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

[17] Merujuk kepada peruntukan di atas, adalah jelas bahawa seseorang penjaga ad-litem tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa pelupusan atau pelepasan hak bagi seseorang kanak-kanak. Sebagai seorang yang dilantik sebagai penjaga ad-litem, Responden 2 sepatutnya berperanan untuk mewakili kepentingan terbaik bagi pihak kanak-kanak tersebut. Dalam konteks kes ini kami bersetuju bahawa persetujuan pelepasan hak bagi pihak kanak-kanak tersebut yang dibuat bakal memberi kesan kepada bahagian pusaka mereka sebagai ahli waris kepada si mati.

[18] Dalam hal ini, kami dengan hormatnya bersetuju dengan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes semakan No.: 10000-003-0003-2013 *Nur Adibah binti Ruslan lwn Rohaizah binti Khalid & 4 yang lain* (Belum dilaporkan) semasa mengulas berkenaan seksyen 97 di atas. Dalam kes tersebut Panel secara sebulat suara bersetuju menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara yang telah mengendorskan perjanjian sulh atas persetujuan penjaga ad-litem yang didapati tidak sah menurut hukum Syarak. Dalam ulasannya Panel antara lain menyatakan:

[21] Berdasarkan peruntukan tersebut, jelas sekali pelepasan hak oleh penjaga ad-litem itu tidak sah, dan Mahkamah Bicara tidak patut untuk mengendorskan persetujuan yang tidak sah itu."

[19] Berhubung dengan isu teknikal perintah yang telah dikeluarkan pula, kami berpuas hati terdapat beberapa kekeliruan berkaitan no.kad pengenalan Responden 2 serta nombor dan butiran hak milik harta yang diperintahkan sebagaimana yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam afidavitnya. Namun begitu, oleh sebab kami berpendirian perintah persetujuan itu sendiri adalah tidak sah dan wajar dibatalkan, maka tiada keperluan untuk kami mengulas satu persatu berkenaan kesilapan teknikal tersebut. Walau bagaimanapun, , kami ingin menarik perhatian YA Hakim Bicara dan pihak-pihak kepada kehendak Arahan Amalan JKSM No.6 Tahun 2007 (Butiran Perintah Harta Sepencarian Berbentuk Hartanah) untuk dipatuhi bagi membolehkan sesuatu perintah dapat dilaksanakan dengan berkesan.

[20] Berdasarkan ulasan-ulasan ini, kami bersetuju dengan alasan Pemohon bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila merekodkan persetujuan yang dibuat oleh Responden 2 atas kapasitinya sebagai penjaga ad-litem yang memberi

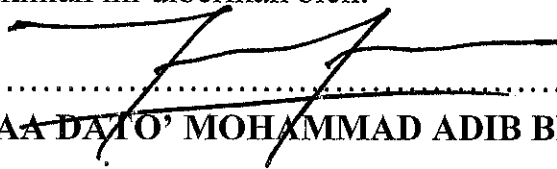
kesan kepada pelepasan dan pelupusan hak Pemohon, Responden 5 dan 6. Oleh itu adalah wajar untuk kami campur tangan untuk memperbetulkan kekhilafan yang berlaku. Bagi maksud tersebut kami berpandangan kes ini hendaklah diputuskan semula melalui perbicaraan penuh tanpa melibatkan penjaga ad litem bagi Pemohon dan Responden 5 yang kini telah melepasi had umur yang ditetapkan.

KEPUTUSAN

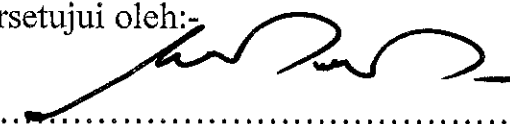
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor berkaitan harta sepencarian dan pelantikan penjaga ad-litem bagi Pemohon dan Responden 5 dalam kes Saman No. 10207-~~038~~³-017-0546-2020 pada 2/9/2020 **DIBATALKAN**.
3. Kes hendaklah **DIBICARAKAN SEMULA** di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- ...Sek.71(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003...
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor